ZPRO - TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DE USO E LICENCIAMENTO

Data de disponibilização: 22/05/2024

Última atualização: 27/03/2026

Estes Termos e Condições de Uso ("Termos") regulam a relação comercial e o licenciamento de uso entre a empresa **BIANCA SANT ANA PEREIRA & CIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 35.617.749/0001-67, doravante denominada **"ZPRO"** ou **"LICENCIANTE"**, e a pessoa física ou jurídica que adquire a licença, doravante denominada **"CLIENTE"** ou **"LICENCIADO"**.

O objeto deste instrumento é o regramento da utilização do software de gestão e automação de atendimentos denominado **"SISTEMA ZPRO"**, fornecido na modalidade auto-hospedada (*self-hosted*).

AO CONTRATAR E UTILIZAR O SISTEMA ZPRO, O CLIENTE DECLARA TER LIDO, COMPREENDIDO E ACEITO INTEGRALMENTE ESTES TERMOS.

QUAIS AS INFORMAÇÕES QUE VOCÊ ENCONTRARÁ NESTES TERMOS

1. CONCEITOS IMPORTANTES
2. NATUREZA E EFICÁCIA DOS TERMOS
3. REQUISITOS TÉCNICOS E CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO
4. DELIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADES E RELAÇÃO COM TERCEIROS
5. OBJETO E LICENÇA DE USO
6. PLANOS, PAGAMENTO, RENOVAÇÃO E CANCELAMENTO
7. POLÍTICA DE SUPORTE TÉCNICO E SLA
8. OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES E LIMITAÇÕES
9. PROPRIEDADE INTELECTUAL
10. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)
11. DISPOSIÇÕES GERAIS
12. FORO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

1. CONCEITOS IMPORTANTES

Para facilitar a leitura e interpretação deste documento, adotamos as seguintes definições:

- **Cliente (ou Licenciado):** Pessoa física ou jurídica que adquire a Licença de Uso do Software ZPRO, responsável pelo pagamento, pela contratação da infraestrutura (VPS) e pela gestão dos Usuários e Clientes Finais (Tenants).
- **Sistema ZPRO:** Software desenvolvido e de propriedade exclusiva da ZPRO, fornecido sob regime de licenciamento *self-hosted*. Trata-se de uma solução tecnológica para centralização e gestão de multicanais de atendimento e automação.
- **Licença de Uso Anual:** Modalidade de contratação que concede ao Cliente o direito de uso do Sistema ZPRO pelo período de 12 (doze) meses, instalada na infraestrutura providenciada pelo Cliente.
- **Modelo White-Label:** Característica do Sistema ZPRO que permite ao Cliente personalizar a identidade visual e revender o acesso ao software para terceiros sob sua própria marca.
- **Infraestrutura (VPS):** Servidor Virtual Privado (*Virtual Private Server*) contratado e custeado diretamente pelo Cliente junto a terceiros, onde o Sistema ZPRO será instalado.
- **Usuário:** Pessoa autorizada pelo Cliente a acessar o painel do sistema (Super Admin, Admin, supervisores ou atendentes).
- **Tenant (Cliente Final):** Conta ou instância criada pelo Cliente dentro do Sistema ZPRO para revender serviços a terceiros.

2. NATUREZA E EFICÁCIA DOS TERMOS

2.1. Ao adquirir a Licença de Uso, o Cliente concorda integralmente com estes Termos. A aceitação destas regras é condição indispensável para a liberação do acesso, instalação e utilização do Sistema ZPRO.

2.2. A realização do pagamento ou o simples início da utilização do Sistema ZPRO implica, para todos os fins de direito, na aceitação plena, inequívoca e irrevogável de todas as condições estabelecidas nestes Termos e suas futuras atualizações.

2.3. O Cliente reconhece que estes Termos possuem força de contrato vinculante, substituindo quaisquer acordos verbais ou trocas de mensagens anteriores.

2.4. Pela teoria da aparência, a ZPRO considerará válida a contratação realizada mediante o

fornecimento de dados cadastrais e pagamento, declarando o Cliente que a pessoa responsável pela compra possui plenos poderes para representá-lo.

2.5. A ZPRO poderá alterar estes Termos a qualquer momento. O uso continuado do sistema após a publicação das alterações confirma a aceitação dos novos Termos.

3. REQUISITOS TÉCNICOS E CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

Para garantir a performance, segurança e estabilidade do Sistema ZPRO, o Cliente deve observar rigorosamente os seguintes requisitos técnicos.

3.1. Requisitos da Estação de Trabalho (Usuário):
Recomendamos que o sistema operacional e o navegador do Usuário estejam atualizados. As máquinas utilizadas para acessar o painel devem satisfazer, no mínimo:

- **Memória (RAM):** 8GB ou mais.
- **Processador:** Intel i5 ou superior (ou equivalente).
- **Conexão:** Internet rápida e estável.

3.2. Requisitos do Servidor (Infraestrutura VPS):
A VPS onde o sistema será instalado deverá satisfazer os seguintes requisitos mínimos obrigatórios:

- **Memória (RAM):** 16GB ou mais.
- **Processamento:** 4 vCPUs ou mais.
- **Latência:** 50ms ou menos (recomendado servidor no Brasil ou próximo).
- **Sistema Operacional:** Ubuntu 20.04 ou 22.04 LTS (limpo, sem painel).
- **Armazenamento:** SSD ou NVMe a partir de 200GB.

3.3. Documentação Técnica:
Os requisitos detalhados e atualizados constam no link oficial:
https://zpro.passaportezdg.com.br/requisitos-de-uso.

3.4. Versões Suportadas:
É crucial manter o sistema operacional e navegadores atualizados. As versões suportadas para conexão com a Plataforma WhatsApp são:

- API WhatsApp Business Account v19.0 (ou superior).
- WhatsApp Web v2.24xx.x (ou superior).

3.5. Veracidade das Informações:
O Usuário deve fornecer informações verdadeiras, exatas e atuais. A ZPRO reserva o direito de

recusar o cadastro ou cancelar contas cujos Usuários adotem condutas contrárias a estes Termos ou aos valores da empresa, sem necessidade de notificação prévia ou indenização.

3.6. Protocolos de Conexão (API Oficial vs. Não Oficial):

- **3.6.1. Padrão Recomendado:** A ZPRO foi desenvolvida para utilizar a **API Oficial do WhatsApp (WABA)** como padrão. A API Oficial garante maior estabilidade, segurança e suporte direto da Meta, sendo a única opção para a qual oferecemos garantia plena de funcionalidade.
- **3.6.2. APIs Não Oficiais (Riscos):** Para maior flexibilidade, o sistema permite integração com APIs Não Oficiais (WWebJS, Baileys, Meow, Evolution, Uazapi, Z-API, etc). O uso dessas APIs é de **total responsabilidade do Cliente**, que deve estar ciente dos riscos, incluindo:
    - Desconexões frequentes;
    - Perda de mensagens enviadas ou recebidas;
    - Instabilidade no funcionamento após atualizações do app WhatsApp;
    - Possíveis bloqueios ou banimentos de contas pela Meta.
- **3.6.3. Isenção de Garantia:** A ZPRO **não garante** a estabilidade, o desempenho ou o suporte técnico para problemas decorrentes exclusivamente do uso de APIs Não Oficiais. Ao habilitar essa conexão, o Cliente assume integralmente os riscos e isenta a ZPRO de responsabilidade por perdas ou danos.

4. DELIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADES E RELAÇÃO COM TERCEIROS

4.1. Estes Termos disciplinam exclusivamente a relação comercial entre a ZPRO e o Cliente (Licenciado).

4.2. Responsabilidade sobre Equipe: O Cliente é o único responsável pela seleção, contratação, remuneração e gestão de seus funcionários (Usuários/Atendentes) que utilizam a plataforma, isentando a ZPRO de qualquer vínculo trabalhista ou solidariedade.

4.3. Responsabilidade sobre o Modelo White-Label (Tenants):
Considerando que o Cliente pode revender o uso do sistema (SaaS) sob marca própria:

- **4.3.1.** A ZPRO atua como fornecedora de tecnologia e não possui relação com os clientes finais (Tenants) do Cliente.

- **4.3.2.** O Cliente é o único responsável pelo suporte, cobrança e cumprimento legal perante seus próprios clientes. Qualquer disputa judicial iniciada por um Tenant deverá ser assumida integralmente pelo Cliente.

5. OBJETO E LICENÇA DE USO

5.1. Objeto: O contrato concede ao Cliente uma Licença de Uso de Software (Direito de Uso), não exclusiva, intransferível e temporária, do Sistema ZPRO, para instalação em servidor (VPS) do Cliente.

5.2. Escopo: A licença permite instalar o software, configurar o White-Label, criar usuários ilimitados (conforme capacidade do servidor) e receber atualizações durante a vigência contratual.

5.3. Restrições:
Sob pena de cancelamento imediato e medidas judiciais, é vedado:

- a) Copiar, vender ou distribuir o código-fonte ou o instalador do sistema.
- b) Realizar engenharia reversa ou descompilação do código fonte.
- c) Sublicenciamento e Distribuição: Vender, alugar, doar ou transferir os arquivos de instalação, o código-fonte ou a chave de licença para que terceiros realizem a instalação em infraestrutura própria (pirataria).
- Única Modalidade Permitida (SaaS): A comercialização autorizada restringe-se exclusivamente à venda do acesso ao sistema (login/senha), com o software rodando obrigatoriamente em infraestrutura gerida pelo Cliente Licenciado.

5.4. Natureza Self-Hosted: O Cliente declara-se ciente de que a ZPRO fornece o **software**, não a infraestrutura. A gestão do servidor (VPS) é de responsabilidade do Cliente.

5.5. Serviço de Setup de Instalação:
Além de disponibilizar o instalador automatizado e tutoriais na área de membros, caso o Cliente opte pela instalação agendada, a ZPRO realizará, uma única vez, a instalação técnica remota do software no servidor indicado pelo Cliente. A execução deste serviço está condicionada, obrigatoriamente, à entrega do ambiente nas seguintes condições:

- **5.5.1. Estado do Servidor:** A VPS deve ser entregue **formatada (instalação limpa)**, contendo apenas o Sistema Operacional instalado, sem painéis de gestão (como cPanel, Plesk, CyberPanel) e sem outros serviços rodando (Apache, Nginx ou bancos de dados pré-instalados), para evitar conflitos de porta.

- **5.5.2. Especificações Obrigatórias:**
    - **Sistema Operacional:** Ubuntu Server nas versões 20.04, 22.04 ou 24.04 LTS.
    - **Hardware:** Mínimo de 16GB de memória RAM.
- **5.5.3. Dados para Execução:** O Cliente deverá fornecer previamente à equipe técnica:
    - I. IP da VPS e senha de acesso **SSH (usuário ROOT)**.
    - II. Definição dos 02 (dois) subdomínios para a aplicação (Ex: *app.dominio.com* para frontend e *api.dominio.com* para backend), já com os apontamentos DNS (Tipo A) direcionados para o IP da VPS.
    - III. E-mail de cadastro na ZPRO e número de WhatsApp para validação.
- **5.5.4. Método de Acesso:** A instalação é realizada exclusivamente via protocolos de terminal (SSH). **Não realizamos instalações via acesso remoto visual ou compartilhamento de tela (ex: AnyDesk, TeamViewer, Zoom)**, nem instalações em computadores locais (PC/Notebook).
- **5.5.5.** Serviços Extra-Contratuais: Reinstalações, execução remota de atualizações, formatações, alterações de servidor ou migração de bancos de dados não estão cobertas pela licença. A ZPRO não se obriga a realizar estes procedimentos, sendo a sua eventual execução mera liberalidade, sujeita à disponibilidade de agenda técnica e aprovação de orçamento extra.
- **5.5.6. Prazo de Execução:** O prazo para realização da instalação pela equipe técnica é de até **03 (três) dias úteis**. A contagem deste prazo inicia-se exclusivamente após o envio completo e a **validação bem-sucedida** de todas as credenciais e requisitos técnicos necessários. Caso os dados fornecidos estejam incorretos ou o servidor apresente falhas de conexão, a solicitação entrará em pendência e o prazo será reiniciado a partir da regularização pelo Cliente.

Essa é uma evolução fantástica no modelo de negócios. Oferecer um plano de entrada ("Uso Próprio") e um plano *premium* ("Revenda") é a melhor forma de escalar as vendas sem perder dinheiro com clientes que faturam alto revendendo o seu sistema pagando pouco.

Para refletir isso no contrato, precisamos alterar a **Cláusula 6.2**, definindo claramente as "regras do jogo" de cada plano. O objetivo principal aqui é **impedir que o cara que comprou o plano mais barato tente fazer revenda**.

Aqui está a **Cláusula 6 revisada** e adaptada para os dois novos planos:

---

6. PLANOS, PAGAMENTO, RENOVAÇÃO E CANCELAMENTO

6.1. Natureza da Contratação e Licença Anual:
A aquisição do Sistema ZPRO é realizada através da compra de uma Licença de Uso Anual, disponibilizada em diferentes categorias de Planos, conforme a finalidade de uso do Cliente.

- **6.1.1.** O valor da licença corresponde a um pagamento único referente ao ciclo de 12 (doze) meses.
- **6.1.2. Parcelamento ≠ Mensalidade:** Caso o Cliente opte pelo pagamento parcelado via cartão de crédito (ex: em 12 vezes), ele declara estar ciente de que não se trata de uma assinatura mensal cancelável, mas sim de uma única compra parcelada, assumindo o compromisso de quitar a integralidade das parcelas perante a operadora do cartão, independentemente da utilização efetiva do sistema durante todo o período.

6.2. Escopo de Uso, Planos e Auditoria:
O limite de instâncias e os direitos comerciais de uso são estritamente determinados pela categoria do Plano adquirido pelo Cliente:

- **6.2.1. Modalidades de Licenciamento:**
    - **I. Plano "Uso Próprio" (Single-Tenant):** Concede o direito de ativação de apenas **01 (uma) instância (Tenant)** vinculada à chave de licença. Este plano é destinado exclusivamente à centralização e gestão do próprio negócio do Cliente, não havendo limites para a criação de usuários (atendentes) ou conexão de números telefônicos nesta mesma instância. **É expressamente vedada a revenda, sublocação ou criação de contas para terceiros nesta modalidade.**
    - **II. Plano "Para Revenda" (Multi-Tenant):** Concede o direito de criação e gestão de **múltiplas instâncias (Tenants)** de forma ilimitada. Este plano autoriza o Cliente a operar no modelo White-Label e revender acessos (SaaS) para múltiplos clientes finais. Todas as instâncias criadas devem estar vinculadas a subdomínios de um mesmo domínio raiz de titularidade do Cliente (ex: *app1.cliente.com*, *app2.cliente.com*), validado pela chave de licença no momento da ativação.
- **6.2.2. Intransferibilidade da Licença Matriz:** A licença (chave de ativação) é pessoal, intransferível e vinculada ao CPF/CNPJ do Cliente adquirente. Mesmo no Plano "Para Revenda", o Cliente comercializa apenas o *acesso (login)* aos seus Tenants, sendo expressamente vedado o compartilhamento ou repasse da chave de licença para ativação em servidores ou domínios raízes de terceiros.

- **6.2.3. Auditoria e Penalidades:** A ZPRO reserva-se o direito de verificar o cumprimento destas cláusulas a qualquer momento (via telemetria ou auditoria de banco de dados). A constatação de uso indevido — a exemplo de um Cliente do "Plano Uso Próprio" comercializando acessos a terceiros, ou ativações em domínios não autorizados — poderá acarretar a **suspensão imediata da licença** e a cobrança proporcional à diferença de plano ou licenças extras utilizadas irregularmente.
- **6.2.4. Condições Especiais (Multi-domínio):** A critério exclusivo da ZPRO, poderão ser comercializadas licenças especiais ou oferecidos bônus promocionais que permitam a ativação em múltiplos domínios raízes dentro de uma mesma chave. Tais condições serão válidas apenas se expressamente descritas na oferta ou fatura correspondente.

6.3. Renovação da Licença:
A licença possui validade de 1 ano a contar da data da compra. Para garantir a continuidade do uso, o Cliente deverá renovar a licença ao final do ciclo.

- **6.3.1. Renovação Automática (Assinatura):** O Cliente poderá optar, no momento da compra ou através do painel de controle, pela ativação da Renovação Automática. Neste modelo, a cobrança da nova anuidade será realizada automaticamente no método de pagamento cadastrado, garantindo a continuidade do serviço sem interrupções.
    - I. O Cliente pode desativar a renovação automática a qualquer momento antes da data de cobrança, sem penalidades, retornando ao modelo de renovação manual.
- **6.3.2. Antecipação de Renovação:** O Cliente poderá, a seu critério, antecipar a renovação da licença antes do vencimento. Neste caso, o novo período de 12 meses será acrescido à data final da licença vigente (somando-se ao prazo restante), limitado a um acúmulo máximo de 24 (vinte e quatro) meses de validade total da chave de licença.
- **6.3.3. Bloqueio por Falta de Renovação:** Caso não ocorra a renovação (manual ou automática) até a data de vencimento, a licença será desativada automaticamente no final do ciclo anual. **O bloqueio da licença impede o acesso ao painel administrativo e interrompe imediatamente o funcionamento de todas as conexões, automações e APIs**, até que a regularização financeira seja efetuada.

6.4. Política de Cancelamento e Reembolso (Venda Anual):

- **6.4.1. Prazo de Arrependimento (7 Dias):** Em conformidade com o Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, o Cliente poderá solicitar o cancelamento e o reembolso integral do valor pago em até 07 (sete) dias corridos após a data da compra inicial.
- **6.4.2. Irrevogabilidade após 7 Dias:** Decorrido o prazo de 7 dias, a licença é considerada plenamente entregue e consumada. **Não haverá reembolso, estorno ou cancelamento de parcelas vincendas (pro rata)** caso o Cliente decida deixar de usar o sistema antes do fim do período de 12 meses.

- **6.4.3.** O pedido de cancelamento efetuado após o prazo legal de arrependimento terá efeito apenas de **não renovação** para o próximo ciclo, permanecendo o sistema disponível para uso até o término da vigência já contratada e paga.

6.5. Reajuste de Preços e Proteção de Valor:
A ZPRO reserva-se o direito de reajustar o valor da licença para novos licenciamentos ou renovações, visando preservar o equilíbrio econômico do serviço frente a variações de mercado, inflação ou custos operacionais.

- **6.5.1. Aviso Prévio:** Para Clientes com licença ativa, eventuais reajustes serão aplicados somente na data da próxima renovação. A ZPRO compromete-se a comunicar qualquer alteração de preço com antecedência mínima via e-mail ou painel administrativo.
- **6.5.2. Travamento de Preço (Price Lock):** O Cliente tem a opção de garantir o valor da tabela atual e proteger-se de futuros reajustes. Para isso, basta realizar a antecipação da renovação (conforme regras do item 6.3.2), o que permite "travar" o preço vigente pelo período contratado, até o limite máximo de 24 (vinte e quatro) meses acumulados.

6.6. Custos Variáveis de Terceiros:
Os valores cobrados pela ZPRO referem-se exclusivamente à licença de software. Custos variáveis decorrentes de serviços de terceiros integrados à plataforma são de responsabilidade exclusiva do Cliente e podem sofrer alterações alheias à vontade da ZPRO, tais como:

- I. Tarifas da Meta/WhatsApp (janelas de conversação, WABA);
- II. Consumo de APIs de Inteligência Artificial (OpenAI, Anthropic, Google, Grok, etc);
- III. Serviços de SMS, Gateways de Pagamento e Provedores de VPS.
- IV. Consumo de APIs externas gerenciadas por terceiros (Hub Notificame, Uazapi, Z-API, etc);

6.7. Inadimplência e Suspensão:
Na hipótese de falha no processamento de pagamentos parcelados ou estornos indevidos (Chargeback):

- I. A ZPRO suspenderá imediatamente o acesso à licença e ao suporte técnico.
- II. A ZPRO reserva-se o direito de recusar novas vendas a Clientes com histórico de inadimplência ou que tenham violado as regras de conduta e respeito com a equipe de suporte.

7. POLÍTICA DE SUPORTE TÉCNICO E SLA

Este capítulo define o escopo, canais, horários e procedimentos para o acionamento do suporte técnico.

7.1. Canais e Horários:
O único canal oficial para solicitação de suporte técnico é através do nosso portal de tickets.

- **Horário de Atendimento:** De Segunda a Sexta-feira, das **08h às 18h** (Horário de Brasília), exceto feriados nacionais.

7.2. Tempo de Resposta (SLA):
Nosso prazo máximo para resposta a um novo chamado é de até **03 (três) dias úteis**, contados a partir da abertura do ticket.

7.3. Escopo do Suporte (O que está incluso):
Nossa equipe está preparada e restrita para auxiliar com:

- I. Esclarecimento de dúvidas sobre o funcionamento e os recursos nativos do sistema ZPRO.
- II. Investigação e correção de bugs ou falhas no código do sistema.
- III. Auxílio em configurações relacionadas exclusivamente ao software ZPRO.

7.4. Limitações (O que NÃO está incluso):
Para garantir a qualidade do atendimento, os seguintes itens estão **fora do escopo** do nosso suporte técnico padrão, sendo de responsabilidade do Cliente:

- I. Configuração, gestão, manutenção ou segurança do servidor (VPS) do cliente.
- II. Suporte para ferramentas de terceiros (Typebot, N8N, SIP, Webhooks externos, etc.).
- III. Criação de fluxos de chatbot, lógicas de atendimento, implementação de automações ou consultoria de negócios/marketing.
- IV. Acesso remoto à máquina do cliente (por questões de privacidade e segurança).
- V. Customizações de *frontend*, alterações de código ou design (CSS/HTML) de forma personalizada para o cliente.
- VI. Resolução de instabilidades ou falhas em APIs Não Oficiais. O funcionamento destas conexões depende de bibliotecas de terceiros e rotas não homologadas (simulação do WhatsApp Web), estando sujeitas a bloqueios e interrupções por parte da Meta que fogem ao controle técnico da ZPRO.
- VII. Suporte a ambientes locais e redes restritivas: Diagnóstico de problemas de conexão decorrentes de instalações em infraestrutura local (*Localhost*, servidores físicos on-premise, máquinas virtuais em PCs pessoais), bem como dificuldades relacionadas a redes sem IP público dedicado (CGNAT), túneis de conexão (Ngrok, Cloudflare Tunnel), *proxies* reversos customizados ou *firewalls* de borda corporativos que divirjam do ambiente padrão homologado (VPS Cloud com IP Público).

8. OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES E LIMITAÇÕES

8.1. Obrigações da ZPRO: Fornecer os arquivos de instalação, realizar o setup inicial, liberar atualizações (updates) de correção/segurança e prestar suporte técnico limitado ao funcionamento do software (bugs e dúvidas operacionais).

8.2. Obrigações do Cliente: Contratar e manter a VPS, realizar backups periódicos (a ZPRO não tem acesso aos dados), gerenciar as integrações de terceiros e administrar os usuários.

8.3. Limitações sobre Integrações de Terceiros:
Conforme detalhado na Cláusula 3.6, a ZPRO não possui controle sobre serviços externos (Meta/WhatsApp, OpenAI, Gateways).

- **8.3.1.** A ZPRO não será responsabilizada por indisponibilidade, mudanças de política, bloqueios ou banimentos de números aplicados por terceiros.
- **8.3.2.** A indisponibilidade de serviços de terceiros não isenta o Cliente do pagamento da licença, nem gera direito a reembolso.
- **8.3.3.** O Cliente declara ciência dos termos de uso do WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/business-terms/

8.4. Riscos Inerentes e Dependência Tecnológica:

- **8.4.1.** O Cliente reconhece que o sistema está sujeito a interferências, mau funcionamento ou atrasos inerentes ao uso da internet e infraestrutura de servidores.
- **8.4.2.** O Cliente declara ter conhecimento desses riscos e concorda que falhas decorrentes de fatores externos não constituem defeito do software. Nestas hipóteses, não será devida pela ZPRO qualquer indenização por prejuízos, incluindo, mas não se limitando a: danos materiais, lucros cessantes, perda de uma chance ou danos morais.

9. PROPRIEDADE INTELECTUAL

9.1. Titularidade da ZPRO:
O Sistema ZPRO, seu código-fonte, arquitetura de banco de dados, logotipos (da marca ZPRO), documentações, manuais e APIs são de propriedade intelectual exclusiva da ZPRO (Licenciante).

- **9.1.1.** A contratação da licença não transfere, em hipótese alguma, a titularidade ou os direitos autorais do software para o Cliente. O Cliente recebe apenas uma autorização de uso (Licença), limitada, revogável e não exclusiva.

- **9.1.2.** É vedado ao Cliente remover, ocultar ou alterar os avisos de copyright ou mecanismos de validação de licença embutidos no código-fonte, exceto nas áreas explicitamente designadas para personalização visual (White-Label).

9.2. Titularidade do Cliente (White-Label e Dados):
Pertencem exclusivamente ao Cliente:

- I. A marca, logotipo e identidade visual aplicados sobre a plataforma no modelo White-Label.
- II. A base de dados de contatos, históricos de conversas e informações de seus clientes finais (Tenants).
- III. A estratégia de precificação e os contratos firmados com seus próprios clientes.

9.3. Auditoria:
A ZPRO reserva-se o direito de monitorar remotamente, via telemetria do sistema, a validade da chave de licença, os subdomínios registrados e as estatísticas de logins realizados no sistema, respeitando a privacidade dos dados Cliente.

10. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

10.1. Papéis das Partes (Definição de Controlador e Operador):
Para fins da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018):

- **10.1.1. ZPRO como Controladora:** A ZPRO atua como Controladora apenas dos dados cadastrais do Cliente Direto (nome, e-mail, CPF/CNPJ, telefone, domínio), utilizados para faturamento, validação da licença e suporte.
- **10.1.2. Cliente como Controlador:** O Cliente é o único e exclusivo Controlador dos dados pessoais de terceiros (seus clientes finais/tenants, leads e contatos) que trafegam pelo Sistema ZPRO instalado em seu servidor.

10.2. Ausência de Acesso aos Dados (Modelo Self-Hosted):
O Cliente reconhece que, devido à natureza auto-hospedada (*self-hosted*) do software:

- **10.2.1.** O banco de dados fica hospedado na infraestrutura (VPS) contratada pelo Cliente, sob sua guarda e responsabilidade.
- **10.2.2.** A ZPRO **não possui acesso** ao conteúdo das mensagens, lista de contatos ou dados sensíveis processados pelo Cliente, exceto quando o Cliente fornece voluntariamente credenciais de acesso temporário para fins de suporte técnico.

10.3. Responsabilidade por Vazamentos:
Compete exclusivamente ao Cliente garantir a segurança de seu servidor (VPS), aplicando firewalls, atualizações de sistema operacional e boas práticas de segurança. A ZPRO não se

responsabiliza por vazamentos de dados decorrentes de invasões, falhas de segurança na VPS ou engenharia social sofrida pelo Cliente ou sua equipe.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

A ZPRO informa que poderá, a qualquer momento, unilateralmente, modificar/atualizar estes Termos e Condições de Uso. Caso isso aconteça, o Usuário com Plano de Assinatura vigente será notificado e a versão atualizada valerá a partir de sua publicação. A continuidade de acesso ou utilização do Z-PRO pelos Usuários, depois da divulgação, confirmará a aceitação e vigência dos novos Termos e Condições de Uso.

11.1. Comunicações:
Todas as comunicações, notificações e avisos serão considerados válidos quando enviados para os endereços de e-mail cadastrados pelo Cliente no momento da compra ou através de avisos no painel administrativo do sistema.

11.2. Tolerância:
A eventual tolerância da ZPRO em exigir o cumprimento de qualquer cláusula deste contrato não configurará novação, renúncia ou perdão de direitos, podendo a cláusula ser exigida a qualquer tempo (não aplicação do *supressio*).

11.3. Conduta e Respeito:
A ZPRO preza pelo respeito mútuo. Reserva-se o direito de suspender o suporte técnico ou, em casos extremos, rescindir a licença caso o Cliente ou seus representantes tratem a equipe de atendimento com agressividade, ofensas, racismo, assédio ou qualquer comportamento inadequado.

11.4. Cessão:
O Cliente não poderá ceder ou transferir este contrato a terceiros sem a prévia autorização por escrito da ZPRO. A ZPRO poderá ceder este contrato em caso de fusão, aquisição ou venda de ativos da empresa.

11.5. Independência das Cláusulas:
Se qualquer disposição deste contrato for considerada inválida ou inexequível por um tribunal, as demais disposições permanecerão em pleno vigor e efeito.

12. FORO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

12.1. Este contrato é regido pelas leis da República Federativa do Brasil, em especial pelo Código Civil e pelas Leis de Propriedade Intelectual e Software.

12.2. Fica eleito o foro da Comarca de **Alfenas - MG** como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.